

מסורת הש"ס

(א) לעיל מג. לקמן נה;
(ב) יצמות לח: סוטה כה.
ג) שבוש ממ: [גיטין לו].
ד) ויצמות לח: סוטה כד.
(ד) נהן מנה הוא רב ונקרא בשמו רבי אבא ע"י ערוך ערך רב).
(ה) כס"א טוקף: הראשונה.
ו) ז"ב מ:].
ז) [נפי' חוס' קדושין יג: ד"ה חלה ומוס' סוטה ה: ד"ה לאחרי].



מוסף רש"י

אלמנה נידונה מנכסי יתומין. דהאי נמי מנאי מנכסיה הוא את תא ימכא צבתי ומימנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלתין (נעיר מג). ואין חייבין בקבורה. אס ממה, שהי יורשה ויבין כתובתה מיורשיה בעל ועליהן לקברה, שהי בעלה תחת כתובתה חייב בקבורתה, עכשיו שאינו יורשה היא תפגור עתה (קטן צח). מתו בעליהן עד שלא שתי. כל אשה שקלה לא בעלה ומסרה ומת עד שלא שמה (יבמות לח). נטולות כתובה. ואע"פ שמתו וימת ואין לה מוכס, ולא שותות. דנעין והיא האש את אשתו וליכא (שם). או שותות או לא נטולות כתובה. כלומר ממון שלא שומות לא נטולות כתובה (סוטה כד.). וקאמי ספק ומוציא מידי רדאי. מידי יורשיה בעל מנכסיו מוחזקין ודאי מנולא וז כתובת מספק (יבמות לח). קסברי בית שמאי שטר העומד לגבות בגבוי דמי. מי שיש לו שטר מוכ על חבירו ושיעבד לו זו נכסיו, מוחזק בעל השטר בנכסיו וימת מן הלה והלך כיון דנכסי בשרשותיה קיימי הוא להו יורשיה בעל מנכסיו והמוציא מתחתיו עליו כראיה ועליהן להביא ראיה שומתה כמריה וז ואכזה כתובתה (סוטה כה). דקסבר מי שהנכסים משועבדים לו ידו על הטלונה והנכסים בחזקת בעל השטר עומדין כאלו הוא גבוי ועומד, ליתך היא גובה מספק, שאינה צאה להוציא מהם שפאה הס צאים להוציא ממנה (שבושות חח). וכיון שמת עומד הנכסים מיד בחזקת האשה ויורשים קאמי לאסוקי מינה משום ספק זמא, ולא אחי ספק ומנולא מנכסיה ודאי, דלא לאו כגבוי דמי וטעמא משום דלמי ספק ומנולא מידי ודאי הוא, הוה להו למימר יתלוין וטווי ספק מודאי (יבמות לח).



תוספות ר"ר

אמר אב"י אף אנו נמי תנינא אלמנה נדונית מנכסי יתומין ומעשה ידיה שלהן ואין חייבים בקבורתה יורשיה יורשי כתובה חייבי בקבורת איזהו אלמנה שיש לה שני יורשים היו אומר זו שומרת יבם: **מתני'** הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות תלושין מן הקרקע. ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחי"א פירות המחוברים לקרקע שלו. והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. קדם הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות כנסה ה"ה כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון לא יאמר לה הרי כתובתך מונחת על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתך מונחת על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובה. גירשה אין לה אלא כתובתה. החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה.

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

יורשיה יורשי כתובתה. אותן יורשים שירשין כתובתה חייבין בקבורתה: **ואין חייבין בקבורתה**. דהא צעי למיתב כתובתה ליורשיה: **שם** לה **שני יורשים**. דאליטריך לתנא למיתאי אותן יורשין שירשין כתובתה ש"מ איכא יורשים אחריני צהדייהו דלא ירמי כתובתה: **אח** **אני יורש**. כתובה זו שאני יורש אין כאן מנדוניית אציה כלום אלא מאתים ותוספת שכתב לה אחי ואין אני יורש אותה אלא אחי: **יקבור אס אשמו**. כמו שהיה הוא קוצרה אס מתה צחייו ואפילו לא הכניסה לו כלום: **יתן** **כתובתה**. שהקצורה צאה תחתיה: **לגבות מחיים**. כל זמן שהבעל חי ואני צמקוס בעל עומד שהייתי מלפני לכונסה: **מחן שמעת ליה דאוס ליה מדרש כתובה**. שדורש לשון הכתובה שכתוב בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי דמינה דייקת לא ניתנה כתובה לגבות מחיים דהא אינה יכולה לינשא לאחר: **ז"ש** **היא**. ביצמות (א) צפרק האשה שהלכה דקאמרי ז"ש והלא מספר כתובה נלמד לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי והואיל והיא נישאת ע"פ עממה שצאה ואמרה מת בעלי אף כתובתה גובה ע"פ עממה: **ושמע'י** **להו** **לז"ש**. שמי שיש לו שטר מוכ על חבירו הוא מוחזק בנכסי הלוה יותר ממנו: **כגבוי דמי**. והנכסים בחזקתה הלכך מינה קא ירית: **מסו צעלין**. אכל הנשים שצעולם קאי שקינאו להן צעליהן ונסמרו ולא הספיק להשקומה עד שמת: ולא **שופוס**. דצעין והציל האיש את אשתו: **ספק זמא**. והפסידה כתובה: **מידי ודאי**. מידי יורשיה בעל שכן ודאין צירושה: **כגבוי דמי**. והיא מוחזקת בנכסים יותר מהן ואין כאן מנולא מידי ודאי: **והא צעין לכשתנשאי כו'**. אלעיל פריך סוף סוף היחך כתובה נייגצית מחיים שנוכל לצא עליו משני דדדים והא צעין כו': **יבס נמי לאחר דמי**. וכיון שהמירמה מיתת הבעל לינשא לייס לאותה שעה וזמה בנכסים: **שלא** **ליה רבא לאצ"י**. לאחר

שהשיבו על שאלתו ואמר ניתנה כתובת יצמה לגבות מחיים של יבס: **ציד רב שמעיה**. הוא היה שליח במשוכה זו: **ומי נסנה**. כתובת יצמה לגבות מחיים דיבס: **שימכור בנכסי אחיו**. לאחר שכנס את יצמתו ואמרן לעיל [פ:] כל נכסיו אחראין לכתובתה: **אס כהן הוא**. שאס יגרשנה לא יוכל להחזירה: **יעשה** **לה פעודה**. יפה לפתותה במשתה היין: **ויפייס**. הימנה שמתן לו רשות למכור את העודף על כדי כתובתה(י): **ואס ישראל הוא**. שומרה להחזיר גרושתו: **מגרשה בגט**. ומגבה את כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הראשונה או אפי' רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה שאין מעכבת מלמכור אלא יצמה לפי שאין היבס כותב לה כתובה ולא כתב לה דקנאי ודקינאל ואין כתובתה אלא על הראשון ומשום הכי מעכבא בכלוהו דלמא משתדפי הני דמייחד לה ואע"ג דלמר לקמן (דף נה:) אישתדוק בני חרי טרפא ממשעבדי מ"מ אמרה איני רוצה לטרוח לז"י אצל כתב לה כתובה בשמחזירה וכתב לה דקנאי ודקינאל לא מנאי מעכבא. והא דתנן (גיטין דף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אוקמינן(י) צאותן שלש שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שיחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה: ואשת שייחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה: ולנטעמן

אחר': הרוצצה שימכור בנכבי אחיו. לפי שאינו יכול למכור בציממה לפי שלא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתך ולכן תיקנו שאינו יכול למכור כלל שלא תצטרך לחזור ולטרוח ולטרוף מן הלקוחות ואפי' ישאיר לה כנגד כתובתה אינו רשאי למכור השאר דחיישינן שמא יאכזרו או ישתדפו השדות שישאיר וא"ת מ"מ מה מפסדת והא אמר לקמן דאי לית לה מראשון תקינו לה משני וי"ל מפסדת שצריכה לחזור ולטרוף הלקוחות דלפ"י אי לית לה מנכסי הראשון אלא משעבדי לא תקינו לה רבנן משני דאי לאו הכי מנאי אהני ליה מה שכתובתה על נכסי בעלה הראשון: **בגד"שה** **בגט**. וא"ת והואיל וטעמא משום דלא כתב לה דקנאי יכתוב לה ולא יצטרך לגרשה וי"ל שאין האשה חפילה דניחא לה שיהו על נכסי בעלה הראשון והואיל והס כל שעה צעין שאין רשאי למוכרם ואין לנו לכופה למחול דינה ופי' בקונט' והא דתנן בהניזקין (גיטין נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל הא אוקימנא צאותן ג' שדות והקשה ה"ר שמואל דכ"ש צשאר נכסים כלאמרינן בחזקת הצמים (ז"ב דף ג. נס) למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כל

עליהן אלא פירות וכן הן כל נכסי המת אצל היבמה דמשעה שמת בעלה כבר וכתה האשה לגבות כתובתה מהן אלא שהיבם מעכבה מלגבות מפני שהוא רוצה ליבמה. וכיון דגוביינא אית לה עליהן עד שלא תגבה כתובתה מהן כולן הן ברשותה ואפילו שוין מאה מנה אינו רשאי למכור בהן כלל כ"א לאכול מהן פירות. והרי כל הנכסים ליבמה כגותן' א' שדות לאשה. והמחוברים לקרקע אר"ם שמין אותן דכל מה שנדלו ברשות המת הן אחראין לכתובה וחכ"א כל הפירות המחוברים לקרקע הן שלו ולקמן נפרש תני שלה. ותלושין מן הקרקע וכו' כל הקודם בהם זכה דקסברי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה הלכך כל הקודם

פא.

איזוהי אלמנה שיש לה שני יורשין כו'. מיתורא דמתני' דייק אצל עיקר מתני' לא מיירי בשומרת יבס אלא צקתם אלמנה דהא קמני מנכסי יתומין ושומרת יבס לית לה יתומין: **ול"ימא** **אח אני יורש כו'**. לפ"ה פריך שפיר אח אני יורש דלמיני יורש מנכסיה כלום אלא

מנה ומאתים של אחי הלכך אשתו אין אני קוצר אצל לפי ר"ת דנדוניא לכ"ע צחוקמו אינו מיושב כל כך שהרי הנכסים של אשה היו וכן גם לפירוש הקונטרס למ"ד בחזקת יורשי הבעל צריך ליישב ואריך לפרש דהכי פריך ולימא אח אני יורש כלומר זכותו של אחי אני יורש כמו שהיה עושה הוא אס היה קיים אצל מוצתו לא אירש כדלמר צאלו נערות (לעיל דף לד:) הניח להן אציהן פרה שאולה משתמשים בה כל ימי שאילתה מתה אין חייבים באונסים: **משום** **דבאין ער"י משני צדדין אס אחיו יורש יקבור את אשתו**. כלומר אס צאת לומר שאינו יורש כלום ממנה אלא מאתיו אס כן צעי למימר דהרי הוא כאלו אחיו קיים ולהכי לא צתמה לידי גיבוי יקבור את אשתו כלומר יחשוב לגמרי כאלו הוא חי ויקבור אשמו כמו שהיה הוא קוצרה ולפי זה דווקא צנפלה מן הנשואין ואס אינו קוצר דלא חשבי כאליו הבעל חי א"כ צתמה לידי גיבוי ויתן לה כתובתה: **מאן שמעת ל"ה דאית ל"ה מדרש כתובה ב"ש**. ולז"ה דלית להו מדרש כתובה ניתנה כתובה לגבות מחיים אע"ג דאינה גובה כתובתה קודם חליה לענין זה ניתנה לגבות שהיה לה קצורה תחת כתובה וא"ת והא ז"ה נמי אית להו מדרש כתובה דחזרו להורות כז"ש כדלמר צפ' האשה שלום (יצמות קח. נס) ולעיל סוף פ' נערה (דף נג. נס ד"ה שאין) פירשתי ולפי מסקנא דשמעתין מני דרשי ז"ה מדרש כתובה: **ושמע'י** **להו** **אב"ש** **דאמרי שטר העומד לגבות בגבוי דמי** אף ע"ג דלאצ"י לית ליה דכגבוי דמי דכמשמע צהחולץ (יצמות לח:) דפרריך לרצא מההיא דנפל הצית עליו ועל אציו בכתובה מודה דכגבוי דמי משום חינוא כדלמר התם א"י צמר דשמעה מרצא סברה: **שותות** **והביא האיש כו'**. משמע דצסדר המנחה גרסינן או שומות ולא כמו שהיה כתוב שם בצפריים לא שומות ומימה דהתם עיקר מילתיה ולא פריך לה כלל: **והא בעינן לבשתנשאי לאחר כו'**. מניינו למימר דפרוך לצית שמנאי דניה דלית להו זכית שמנאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי מיהו לענין זה מהני מדרש כתובה לכשתנשאי לאחר דלא יתיב לה קצורה מידי דהוי ארוסה דאע"ג דכגבוי דמי אין לה כתובה ומשני יבס נמי כאחר דמי ואי הוה גרסינן אלא הוה אחי שפיר דהדר ציה משניוא דלעיל ואחי האי טעמא נמי לצית הלל זמנא דרשי שפיר מדרש כתובה דכיון דכאחר דמי חשבי כאליו גצתה והחזירה לו הואיל והיא קצת צת גציהה אי נמי מנאי למימר דלצית הלל פריך דלית להו כגבוי דמי אע"ג דס"ד דלית להו מדרש כתובה מ"מ פריך שפיר דהשתא ומה התם ציצמות לא צעו ז"ה למדרש כתובה כדי לגבות אלא מפסדי לה כתובה כ"ש הכא שם לה להפסיד כתובה ע"י מדרש שיאמרו צית הלל שתפסיד: **יבם נמי באחר דמי**. ואע"ג דצפ"ק דקדושין (דף יג:) אמר גבי ואיש אחר יקחנה דיבס לא מקרי אחר הני מילי צלשון תורה אצל צלשון חכמים אקרי ומכרו בטל לאתמר אפי' קודם שתצא לידי גציהה דהתמירו חכמים אפ"י הוה למכור כלל לאתמר אפי' קודם שתצא לידי גציהה דהתמירו חכמים אפ"י הוה למכור כלל כ"א לאכול מהן פירות. והרי כל הנכסים ליבמה כגותן' א' שדות לאשה. והמחוברים לקרקע אר"ם שמין אותן דכל מה שנדלו ברשות המת הן אחראין לכתובה וחכ"א כל הפירות המחוברים לקרקע הן שלו ולקמן נפרש תני שלה. ותלושין מן הקרקע וכו' כל הקודם בהם זכה דקסברי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה הלכך כל הקודם

אציו בכתובה מודה דכגבוי דמי משום חינוא כדלמר התם א"י צמר דשמעה מרצא סברה: **שותות** **והביא האיש כו'**. משמע דצסדר המנחה גרסינן או שומות ולא כמו שהיה כתוב שם בצפריים לא שומות ומימה דהתם עיקר מילתיה ולא פריך לה כלל: **והא בעינן לבשתנשאי לאחר כו'**. מניינו למימר דפרוך לצית שמנאי דניה דלית להו זכית שמנאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי מיהו לענין זה מהני מדרש כתובה לכשתנשאי לאחר דלא יתיב לה קצורה מידי דהוי ארוסה דאע"ג דכגבוי דמי אין לה כתובה ומשני יבס נמי כאחר דמי ואי הוה גרסינן אלא הוה אחי שפיר דהדר ציה משניוא דלעיל ואחי האי טעמא נמי לצית הלל זמנא דרשי שפיר מדרש כתובה דכיון דכאחר דמי חשבי כאליו גצתה והחזירה לו הואיל והיא קצת צת גציהה אי נמי מנאי למימר דלצית הלל פריך דלית להו כגבוי דמי אע"ג דס"ד דלית להו מדרש כתובה מ"מ פריך שפיר דהשתא ומה התם ציצמות לא צעו ז"ה למדרש כתובה כדי לגבות אלא מפסדי לה כתובה כ"ש הכא שם לה להפסיד כתובה ע"י מדרש שיאמרו צית הלל שתפסיד: **יבם נמי באחר דמי**. ואע"ג דצפ"ק דקדושין (דף יג:) אמר גבי ואיש אחר יקחנה דיבס לא מקרי אחר הני מילי צלשון תורה אצל צלשון חכמים אקרי ומכרו בטל לאתמר אפי' קודם שתצא לידי גציהה דהתמירו חכמים אפ"י הוה למכור כלל לאתמר אפי' קודם שתצא לידי גציהה דהתמירו חכמים אפ"י הוה למכור כלל כ"א לאכול מהן פירות. והרי כל הנכסים ליבמה כגותן' א' שדות לאשה. והמחוברים לקרקע אר"ם שמין אותן דכל מה שנדלו ברשות המת הן אחראין לכתובה וחכ"א כל הפירות המחוברים לקרקע הן שלו ולקמן נפרש תני שלה. ותלושין מן הקרקע וכו' כל הקודם בהם זכה דקסברי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה הלכך כל הקודם

עין משפט ור מוצה

בש א מ"י פ"ב מה'ל' אשומת הלכה י טור ש"ע אה"ע סימן קס סעיף ז:

ל ב מ"י פט"ו שם הלכה ג סמג עשין מה טו"ש"ע אה"ע סימן כג סעיף א וטו"ש"ע ח"מ סי' לו סעיף כד בחג"ה:

לא ג מ"י פ"ב מהלכות סוטה הלכה ז סמג עשין מה טור אה"ע סי' קע"ח וסימן קעח:



תורה אור השלם

1. והביא האיש את אשתו אל הבתן והביא את קרבה עליה עשירת האיקפה קמח שעורים לא יצק עליה שמן ולא ימן עליה לבנה כי מנחת קנאות והיא מנחת זכרון מן־הבית עין:

במדבר ה טו



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ז"ש היא ציצמות. ז"ב דף קי:.



תוספות ר"ר (המשך)

פ"י אם הניח אחיו או מעות או פירות ותלושין ילקח בהן קרקע ויהיבם אוכל פירות. פ"י היבמה כיון שכתובתה על נכסי בעלה הראשון כל נכסי המת הן אחראין לכתובתה ואע"פ שלא הניח אלא מטלטלין. ומתני' ר"מ היא דקסבר מטלטלי משתעבדי לכתובה הלכך וזה בהן היבמה לגבות כתובתה מהן וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות שכל נכסי המת כן הם ליבם כנכסי מלוג שכמו שכספי מלוג אין לו לבעל עליהן אלא אכילת פירות ולא שיוכל למכור גוף הנכסים מפני שהן שלה כן היבם נמי בכל הנכסים שירש מאחיו אין לו עליהם אלא אכילת פירות ולא שיוכל למכור גוף הנכסים. מפני היבמה שומכת עליו ואע"פ שכל אדם דעלמא אין יכולה לעכב על בעלה מלמכור נכסיו אלא אם רצה מוכר היום ומחר אם התאלמן או התגרש אם לא תמצא בני חרי גובה מהן אבל כ"י שהיא תחתיו אינה יכולה לעכב מכירתו התם הוא מפני שאין לאשה בנכסי בעל אלא שיעבור כתובתה והי"ה ככ"ח דעלמא מה ב"ח א"י לעכב ע"י מלמכור אלא מוכר ואם יבא לגבות ואין יכולה לעכב בני חורין הולך וטורף ממשעבדי ה"נ אשה יכול הוא למכור ואין יכולה לעכב ע"י שהרי אין לה על נכסיו אלא שיעבור בעלמא ולא גוביינא שלא נתנה כתובה לגבות מחיים. ואפילו אם ימכור שיעבודו קיים הוא הלכך יכול למכור חוץ מאותן ג' שדות א' שהכניסה לו שום משלו והשכניסה לו מכית אביה ושייחד לה בכתובתה התם ודאי אם מכר מכרו בטל לגמרי אע"פ שיושבת תחתיו ועדיין לא הגיעה זמנה לגבות דכאילו הן שלה דמי ואין לו לבעל

עליהן אלא פירות וכן הן כל נכסי המת אצל היבמה דמשעה שמת בעלה כבר וכתה האשה לגבות כתובתה מהן אלא שהיבם מעכבה מלגבות מפני שהוא רוצה ליבמה. וכיון דגוביינא אית לה עליהן עד שלא תגבה כתובתה מהן כולן הן ברשותה ואפילו שוין מאה מנה אינו רשאי למכור בהן כלל כ"א לאכול מהן פירות. והרי כל הנכסים ליבמה כגותן' א' שדות לאשה. והמחוברים לקרקע אר"ם שמין אותן דכל מה שנדלו ברשות המת הן אחראין לכתובה וחכ"א כל הפירות המחוברים לקרקע הן שלו ולקמן נפרש תני שלה. ותלושין מן הקרקע וכו' כל הקודם בהם זכה דקסברי מטלטלי לא משתעבדי לכתובה הלכך כל הקודם